

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 91

El día viernes 1 de abril de 2011, siendo las 8:40 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Liliana Bina y Laura Colladón

Asociación Inmobiliaria: José Luis Rigazio

CEPIA: Roberto Semenciw (Vicepresidente en ejercicio de la presidencia) y Adriana Ruesch

Colegio de Arquitectos: Hugo Toufar y Alberto Esrequis

Colegio de Ingenieros: Julio Bustos e Iván Kukanja

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans y Eduardo Vega

Concejo de Representantes: Luis Morcillo Suárez por la mayoría

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez (Quien también integra la Unidad Técnica del CPUA)

Unidad Técnica: en representación del DEM, María Elena Foglia y por parte del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli y la concejal Raquel Merlino.

Secretaria: Virginia Donato.

Se incorpora al encuentro el Ing. Civil Iván Kukanja, como oyente por el Colegio de Ingenieros. En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

María Elena Foglia les pregunta porqué no respondieron su pregunta sobre las torres, dice que en reuniones anteriores ya habían debatido y decidido sobre este tema. Le responden que no se tomó ninguna decisión, sólo fueron discusiones, pero no hubo votación ni dictamen.

Sobre el caso de calle Marconi, Liliana Bina explica el proyecto de ordenanza que elaboró, cree que la única solución para regularizar el loteo es expropiar la calle que va a la antenna, justificando que se encuentra dentro del Área Protegida y es el único acceso a dicha zona. Comenta que la urbanización se fue consolidando y el loteo quedó irregular. En su momento se hizo una ordenanza, se donó una porción del terreno al Municipio como parque público, a cambio de que le autoricen los lotes y se lo exima de los impuestos que debía, pero cuando Catastro rechazó el plano eso quedó sin efecto. Si esa calle es pública, luego los vecinos pueden hacer la subdivisión, de otra manera no hay solución. Luego, puede actuar Asesoría Letrada del Municipio, ya que la expropiación de la calle no exime de responsabilidades a los propietarios. Así se permite la regularización paulatina de los lotes, es un primer paso para que puedan comenzar a subdividir.

Siendo las 8:55 se incorporan los concejales Raquel Merlino y Luis Morcillo Suárez.

Roberto Semenciw dice que deben resolver la cuestión social, pero también existe un problema jurídico, por lo cual es difícil saber si pueden que involucrarse.

Alberto Verdinelli expresa que desde la Unidad Técnica están de acuerdo con la cuestión de fondo, pero no coinciden con la geometría de la calle, desde el punto de vista técnico. Luego del relevamiento, hicieron una propuesta de consolidar una calle pública siguiendo la que actualmente está abierta, que facilitaría la regularización de los frentistas que podrían hacer una subdivisión simple. Pero la apertura de la calle que va hacia la montaña es impracticable porque tiene pendientes de 150 metros, sólo podría ser un sendero peatonal. Creen que con una inversión del municipio, no mayor a 150.000 pesos, se pueden hacer mensuras, planos y subdivisión a fin de resolver el tema general y luego hacer las subdivisiones simples y las escrituras. El beneficio para la Municipalidad es que escrituraría a su favor los terrenos donados anteriormente.

Siendo las 9:06 se incorpora a la reunión Alberto Esrequis.

Liliana Bina manifiesta el planteo de la Unidad Técnica es incorrecto desde el punto de vista del interés público. Expresa que no tenemos porqué pagar la toda la subdivisión, eso lo pueden hacer los particulares, no se trata de familias de escasos

recursos, sólo necesitan la calle que actualmente es propiedad privada, y eso sí lo puede resolver el Estado. El problema para destrabar el caso Marconi reside en el terreno privado de Aeschlimann. Ejemplifica con lo ocurrido con la calle Irán, que el municipio debió expropiar porque los privados por su cuenta no podían hacer una calle. No está de acuerdo con hacer todo el plano de mensura y subdivisión para resolverles el problema gratuitamente.

Marcelo Moeremans coincide con el planteo de Bina y pregunta cómo afecta al proceso de tramitación el hecho de estar dentro del Área Protegida. Bina le responde que si ese terreno es rural no vale nada, entonces es más fácil expropiarlo, por eso el DEM había presentado un proyecto para que el Concejo de Representantes se autoexcluya de intervenir en la AP.

Hugo Toufar está de acuerdo con el planteo de Liliana Bina, ya que las medidas definitivas de la calle las hará Catastro, con el trazado más adecuado. Cree que deben fundamentarlo por cuestiones de interés público, como generar un acceso para los bomberos.

Mónica Martínez cree que no habría que expropiar, que se puede negociar y lograr la donación a cambio de regularizar las parcelas. Bina le explica que hay dos propietarios de esos terrenos y ya se intentó llegar a un acuerdo pero no se logró. Martínez propone presentar ambas alternativas al Concejo de Representantes. Laura Colladón plantea que se vote y presenten los dictámenes por mayoría y minoría.

Siendo las 9:17 se incorpora Eduardo Vega a la reunión.

Resuelven ir a la votación. La propuesta número 1 consiste en expropiar la calle que va hasta la antena. La propuesta número 2 plantea la expropiación de la calle que entra al loteo y pasa por las viviendas, y hacer el plano de mensura y subdivisión a cargo de la Municipalidad.

Los votos de las instituciones fueron los siguientes:

- ADARSA: Propuesta N° 1
- CEPIA: Propuesta N° 1
- Colegio de Arquitectos: Propuesta N° 1
- Colegio de Ingenieros: Propuesta N° 2
- Colegio de Técnicos Constructores: Propuesta N° 1
- Asociación Inmobiliaria: Propuesta N° 1
- Mónica Martínez: Propuesta N° 2
- Luis Morcillo Suárez: Propuesta N° 1

Se elevarán ambas propuestas para poner a consideración del Concejo de Representantes, por mayoría (con seis votos) la propuesta N° 1 y por minoría (con dos votos) la N° 2. Dan por cerrado el tema.

Pasan a tratar el tema de las torres. Hugo Toufar comenta que desde el Colegio de Arquitectos enviaron un cuestionario a los profesionales, consultando respecto a las torres en la ciudad. Traerán las respuestas obtenidas para el próximo viernes. Por su parte, la Asociación Inmobiliaria también traerá su postura para la próxima reunión.

Siendo las 9:30 se incorpora Julio Bustos a la reunión.

Alberto Esrequis expresa que las torres son hechas por consorcios externos y por empresas desarrollistas, no por los arquitectos locales.

Adriana Ruesch comenta que en el debate del CEPIA surgió que están atados a cuestiones de prioridad, en caso de acceder al statu quo que no sea por dos meses sino hasta tanto se apruebe el ejido municipal. Semenciw agrega que desde la institución proponen estudiar el parcelario y ver en qué terrenos se pueden hacer torres, contando con la posibilidad de provisión de servicios. Raquel Merlino le responde que esa es una de las condiciones para aprobar los planos de las torres, es necesaria la factibilidad de servicios. Foglia dice que cuando ella consultó no había ningún impedimento en la provisión de agua y energía. Bina acota que entonces

deberían pedir a la Cooperativa de agua que deje constancia por escrito si puede garantizar la provisión de agua para los nuevos emprendimientos de ese tipo.

Los presentes debaten respecto al origen de las torres y cómo fueron cambiando las ordenanzas. Alberto Verdinelli trae a colación un plateo que hizo Carlos Bartmus en la reunión anterior, respecto a que las construcciones en altura tienen que ver con la dinámica económica de la ciudad. Carlos Paz, y no cualquier otra ciudad, es la destinataria de un importante flujo financiero de inversiones, por lo tanto no deben perder de vista este punto.

Luis Morcillo Suárez dice que es necesario definir cuáles van a ser las zonas, el respeto irrestricto a las ordenanzas vigentes, y tratar de modificar el FOS de manera que las torres tengan sus cuatro caras y no tengan basamento. El FOT no es importante. Además, deben condicionar la ubicación de los edificios de dos o tres pisos que no aportan nada al paisaje urbano, en su lugar serían más estéticas las torres. Por su parte, María Elena Foglia propone dejar cierta distancia entre los edificios en torre para separarlos y no crear barreras.

Alberto Esrequis le responde a Morcillo Suárez que el Código de Edificación no se está respetando y es su deber como funcionario hacerlo respetar. Personalmente se opone a las torres porque afectan el paisaje, los edificios en planta baja y 3 pisos son menos dañinos, aunque también afectan negativamente. Dice que está aceptando infracciones porque en el cuarto piso de servicios se van a terminar haciendo departamentos. Habla como arquitecto, no en representación de su Colegio. Se pregunta, ¿A quién se está beneficiando? ¿Qué intereses están en juego? Opina que no pueden permitir que se destruya la ciudad como se está haciendo en beneficio de unos pocos, los grandes inversores. Se opone a las torres porque no aportan ningún beneficio, y nos hacen perder la identidad de ciudad jardín, con verde y árboles.

Eduardo Vega expresa que todos de una u otra manera entran en la vorágine mercantilista. Si hay inversiones siempre se sacrifica algo, pero hay que tratar de que sea lo menos posible. Desde el Colegio de Técnicos Constructores prefieren las torres a los edificios de PB y tres pisos que hacen pantalla y tapan todo.

Esrequis dice que la gente se va a vivir a los countries no sólo en busca de seguridad, sino por el espacio verde y la mejor calidad de vida.

Foglia expresa que Carlos Paz debería tener zonas de centralidad y zonas de predominancia del paisaje. Es necesaria inversión para la renovación. Por eso no pueden decir que no a la edificación en altura, sí pueden regular dónde se ubicará.

Bina coincide con Esrequis. Manifiesta que el Estado es quien debe velar por el interés común, obviamente que la gente hace lo que la ordenanza le permite y aprovecha lo más que puede su terreno. Comenta la historia del centro de la ciudad y cómo fue creciendo, con las galerías comerciales y los edificios en altura. Dice que hubo toda una generación que se aventuró en los edificios en torre, porque eran el auge del momento. Pero deben reconocer que la naturaleza tiene una capacidad de carga. Propone que se promueva como modelo de inversión en Villa Carlos Paz, las casonas, orientando la inversión a edificaciones de calidad.

Luis Morcillo Suárez expresa que deben controlar el respeto irrestricto de las normas.

Esrequis dice que la ciudad no es un negocio, es de la gente que vive en ella, y por lo tanto desde el CUPA deben bregar por el interés común.

José Luis Rigazio expresa que los Inmobiliarios ya hicieron varias presentaciones respecto a las torres ante la Convencional Constituyente, pidieron mayores restricciones, medir los impactos ambientales y la viabilidad de los servicios, etc. Y continúa diciendo que por la historia de Villa Carlos Paz, existe un mandato generacional que no puede negar, ya que hubo un pedido expreso ante la Legislatura cuando se declaró ciudad de que se incluyera la denominación “villa”, y eso deben respetarlo.

Laura Colladón expresa que quienes no viven del turismo y de la construcción y eligen Carlos Paz para vivir, la disfrutan e invierten en ella, no se sienten identificados ni tenidos en cuenta en la planificación. Además, dice que no alcanza el

agua, así que deben ser cuidadosos, porque no van a poder proveer de servicios a esas torres.

Marcelo Moeremans dice que por Carta Orgánica Municipal esta es una ciudad turística y de alguna manera eso nos afecta, ya que directa o indirectamente vivimos del turismo u obtenemos beneficios de él. Por otro lado, señala que en las torres entran menos unidades de vivienda por metro cuadrado de terreno que las que entran en las PB y tres pisos. Cree que las torres no tapan tanto el paisaje, sólo lo hacen desde cierto ángulo.

Alberto Verdinelli les pide a las instituciones que traigan su postura por escrito sobre el tema torres. Seguirán trabajando en la Unidad Técnica a partir de los aportes que hagan las instituciones y confeccionarán los gráficos para el próximo encuentro.

Los presentes debaten acerca de las características de una ciudad turística. Morcillo Suárez expresa que hay distintos modelos de ciudad turística. Foglia pide que muestren en el plano lo que estuvieron trabajando del área central en la UT. Dice que las torres son para renovar el área central, ya que una ciudad nunca es homogénea.

Martínez explica que el gráfico representa un modelo abstracto. Demarcan el territorio que corresponde al área central, por extensión de las funciones centrales. Pensando en el desarrollo futuro de Villa Carlos Paz, creen que la ciudad debe abrir sus visuales hacia el río, y poner en protagonismo el paisaje, con un modo de ocupación que priorice el verde y los espacios públicos. Para ello hay que revisar la normativa actual y las zonas, que no dejan leer al río como una unidad. La gran heterogeneidad normativa no deja comprender el criterio con el cual se establecieron las zonas y sus características. Proponen trabajar en el primer cordón del área central, revisar la PB y tres pisos, dar la posibilidad de construcción en torre, pero condicionando el tamaño de lote, la separación y la altura, a fin de evitar el problema de la falta de sol y el amontonamiento. Extender el área central con peatonalización, abriendo otros recorridos posibles más allá de 9 de Julio y Gral. Paz. Para terminar de definir la propuesta les falta el plano con las parcelas y sus tamaños que está en trámite.

Verdinelli expresa que están viendo el paisaje urbano en conjunto, y el río como parte del centro. Luis Morcillo Suárez dice que es fundamental mantener los retiros para proteger las transparencias y los espacios verdes.

Adriana Ruesch manifiesta que van a llevar esas propuestas al CEPIA. Dice que es necesario insistir con la aprobación del ejido y la provisión de servicios consultando a las empresas.

Esquis se refiere a la falta de agua y como afectan los emprendimientos que se ubican fuera del ejido municipal, como el Golf de San Antonio, Tierra Alta y Green Time. Los nuevos loteos no tienen agua, por ejemplo, hace poco se conoció que el golf estaba tomando agua de Las Jarillas. Les estamos dando agua sin importar el límite de ejido.

Liliana Bina dice que no pueden discutir que Carlos Paz es una ciudad turística. En cuanto a las torres el problema no es la falta de agua sino que tapan la visión remota, acuerda con Martínez en que más allá de las torres, la especulación va a seguir, lo que hay que analizar es cómo orientar las inversiones, que van a venir igual aunque haya otras normativas. Las torres tiene un impacto irreversible, los impactos de la cartelería y los toldos son transitorios y se pueden mejorar, en cambio las torres no se pueden demoler. Insiste en hacer un foro donde todos puedan opinar. Les pide que aprendan de la historia y de los errores pasados.

Siendo las 10:35 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Sobre el caso de calle Marconi, Liliana Bina explica el proyecto de ordenanza que elaboró, cree que la única solución para regularizar el loteo es expropiar la calle que va a la antenna, justificando que se encuentra dentro del AP y es el único acceso a dicha zona. Si esa calle es pública, luego los vecinos pueden hacer la subdivisión. También, puede actuar Asesoría Letrada del Municipio, ya que la expropiación de la calle no exime de responsabilidades a los propietarios. Así se permite la

regularización paulatina de los lotes, es un primer paso para que puedan comenzar a subdividir.

Verdinelli expresa que desde la UT están de acuerdo con la cuestión de fondo, pero no coinciden con la geometría de la calle, desde el punto de vista técnico. Luego del relevamiento, propusieron consolidar una calle pública siguiendo la que actualmente está abierta, que facilitaría la regularización de los frentistas que podrían hacer una subdivisión simple. La apertura de la calle que va hacia la montaña es impracticable porque tiene pendientes de 150 m, sólo podría ser un sendero peatonal. Creen que con una inversión del municipio, no mayor a 150.000 pesos, se pueden hacer mensuras, planos y subdivisión a fin de resolver el tema general y luego hacer las subdivisiones simples y las escrituras. El beneficio para la Municipalidad es que escrituraría a su favor los terrenos donados anteriormente.

Bina manifiesta el planteo de la UT es incorrecto desde el interés público. No está de acuerdo con hacer todo el plano de mensura y subdivisión para resolverles el problema gratuitamente. Moeremans y Toufar coinciden con el planteo de Bina. Pueden fundamentarlo por cuestiones de interés público, como hacer un acceso para los bomberos.

Martínez cree que no habría que expropiar, que se puede negociar y lograr la donación a cambio de regularizar las parcelas. Bina le explica que hay dos propietarios de esos terrenos y ya se intentó llegar a un acuerdo pero no se logró. Martínez propone presentar ambas alternativas al CR. Laura Colladón plantea que se vote y presenten los dictámenes por mayoría y minoría.

Resuelven ir a la votación. La propuesta número 1 consiste en expropiar la calle que va hasta la antena. La propuesta número 2 plantea la expropiación de la calle que entra al loteo y pasa por las viviendas, y hacer el plano de mensura y subdivisión a cargo de la Municipalidad.

Los votos de las instituciones fueron los siguientes:

Por la propuesta Nº 1: ADARSA, CEPIA, Colegio de Arquitectos, Colegio de Técnicos Constructores, Asociación Inmobiliaria, y Luis Morcillo Suárez, concejal por la mayoría.

Por la propuesta Nº 2: Mónica Martínez y Colegio de Ingenieros

Se elevarán ambas propuestas para poner a consideración del CR, por mayoría (con seis votos) la propuesta Nº 1 y por minoría (con dos votos) la Nº 2.

Pasan a tratar el tema de las torres. Toufar comenta que el Colegio de Arquitectos envió un cuestionario a los profesionales y traerán las respuestas obtenidas para el próximo viernes. La Asociación Inmobiliaria también traerá su postura para la próxima reunión.

Ruesch comenta que en el debate del CEPIA surgió que están atados a cuestiones de prioridad, en caso de acceder al statu quo que no sea por dos meses sino hasta tanto se apruebe el ejido municipal. Semenciw agrega que desde la institución proponen estudiar el parcelario y ver en qué terrenos se pueden hacer torres, contando con la posibilidad de provisión de servicios. Merlino le responde que una de las condiciones para aprobar los planos de las torres, es la factibilidad de servicios. Foglia dice que cuando ella consultó no había ningún impedimento en la provisión de agua y energía.

Verdinelli trae a colación un planteo de Bartmus, respecto a que las construcciones en altura tienen que ver con la dinámica económica de la ciudad. Carlos Paz, y no cualquier otra ciudad, es la destinataria de un importante flujo de inversiones.

Morcillo Suárez dice que es necesario definir cuáles van a ser las zonas, el respeto irrestricto a las ordenanzas vigentes, y tratar de modificar el FOS de manera que las torres tengan sus cuatro caras y no tengan basamento. Además deben condicionar la ubicación de los edificios de dos o tres pisos que no aportan nada al paisaje urbano. Foglia propone dejar cierta distancia entre los edificios en torre para separarlos y no crear barreras. Esquis le responde a Morcillo Suárez que el Código de Edificación no se está respetando y es su deber como funcionario hacerlo respetar. Personalmente se opone a las torres porque afectan el paisaje, los edificios en planta

baja y 3 pisos son menos dañinos, aunque también afectan negativamente. Se pregunta, ¿A quién se está beneficiando? ¿Qué intereses están en juego? Opina que no pueden permitir que se destruya la ciudad como se está haciendo en beneficio de unos pocos.

Vega expresa que todos de una u otra manera entran en la vorágine mercantilista. Si hay inversiones siempre se sacrifica algo, pero hay que tratar de que sea lo menos posible. Desde el Colegio de Técnicos Constructores prefieren las torres a los edificios de PB y tres pisos que hacen pantalla y tapan todo. Foglia expresa que Carlos Paz debería tener zonas de centralidad y zonas de predominancia del paisaje. Es necesaria la inversión para la renovación. Por eso no pueden decir que no a la edificación en altura, sí pueden regular dónde se ubicará.

Bina coincide con Esrequis. Manifiesta que el Estado es quien debe velar por el interés común, obviamente que la gente hace lo que la ordenanza le permite y aprovecha lo más que puede su terreno. Dice que hubo toda una generación que se aventuró en los edificios en torre, porque eran el auge del momento. Pero deben reconocer que la naturaleza tiene una capacidad de carga. Propone promover como modelo de inversión en Villa Carlos Paz, las casonas, orientando la inversión a edificaciones de calidad.

Esrequis dice que la ciudad no es un negocio, es de la gente que vive en ella, y por lo tanto desde el CPUA deben bregar por el interés común. Rigazio expresa que los Inmobiliarios ya hicieron varias presentaciones respecto a las torres ante la Convencional Constituyente, pidieron mayores restricciones, medir los impactos ambientales y la viabilidad de los servicios. Existe un mandato generacional, ya que hubo un pedido expreso ante la Legislatura cuando se declaró ciudad de que se incluyera la denominación “villa”, y eso deben respetarlo.

Laura Colladón expresa que quienes no viven del turismo y de la construcción y eligen Carlos Paz para vivir, la disfrutan e invierten en ella, no se sienten identificados ni tenidos en cuenta en la planificación. Además, dice que no alcanza el agua, así que deben ser cuidadosos, porque no van a poder proveer de servicios a las torres. Moeremans dice que por COM esta es una ciudad turística y de alguna manera eso nos afecta, ya que directa o indirectamente vivimos del turismo u obtenemos beneficios de él. Por otro lado, señala que en las torres entran menos unidades de vivienda por metro cuadrado de terreno que las que entran en las PB y tres pisos.

Verdinelli les pide a las instituciones que traigan su postura por escrito sobre el tema torres. Seguirán trabajando en la UT a partir de los aportes que hagan y confeccionarán los gráficos para el próximo encuentro.

Foglia pide que muestren en el plano lo que estuvieron trabajando en la UT. Dice que las torres son para renovar el área central, ya que una ciudad nunca es homogénea. Martínez explica que el gráfico representa un modelo abstracto. Demarcan el territorio que corresponde al área central, por extensión de las funciones centrales. Pensando en el desarrollo futuro de VCP, creen que la ciudad debe abrir sus visuales hacia el río, y poner en protagonismo el paisaje, con un modo de ocupación que priorice el verde y los espacios públicos. Para ello hay que revisar la normativa actual y las zonas, que no dejan leer al río como una unidad. La gran heterogeneidad normativa no deja comprender el criterio con el cual se establecieron las zonas y sus características. Proponen trabajar en el primer cordón del área central, revisar la PB y tres pisos, dar la posibilidad de construcción en torre, pero condicionando el tamaño de lote, la separación y la altura, a fin de evitar el problema de la falta de sol y el amontonamiento. Extender el área central con peatonalización, abriendo otros recorridos posibles más allá de 9 de Julio y Gral. Paz.

Ruesch manifiesta que van a llevar esas propuestas al CEPIA. Dice que es necesario insistir con la aprobación del ejido y la provisión de servicios consultando a las empresas. Esrequis se refiere a la falta de agua y como afectan los emprendimientos que se ubican fuera del ejido municipal. Bina dice que no pueden discutir que Carlos Paz es una ciudad turística. Insiste en hacer un foro donde todos puedan opinar sobre las torres.

Siendo las 10:35 se da por finalizada la reunión.